



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 Registro Deliberazioni 14.03.2025	OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).
---	--

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2025** Addì **14** Del mese di **Marzo**
Alle ore **16:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, I convocazione nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCILOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	SI
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	NO
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	NO
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le

D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente si fa presente che interviene il consigliere comunale Luca Occhionorelli, il quale pone alla Civica Assemblea una questione pregiudiziale che si riporta nell'allegato A al presente atto deliberativo;

Interviene il consigliere comunale Stefano Carabetta, il quale ad integrazione di quanto già evidenziato dal consigliere comunale Luca Occhionorelli, espone che la seduta di Consiglio comunale del 19 febbraio 2025, non risultava regolare in quanto non vi è stata la chiamata della consigliera comunale Mungo Anna Maria e nei confronti del sottoscritto non vi è stata la notifica dell'avvenuto deposito degli atti relativi al bilancio di previsione 2025/2027; le deliberazioni della seduta di Consiglio comunale del 19 febbraio 2025 sono giuridicamente esistenti perché l'Assise ha deliberato e non sono mai state caducate; nell'ultimo consiglio comunale del 27 febbraio 2025, le proposte di deliberazione sono state notificate due ore prima del Consiglio comunale e pertanto non c'è stata la possibilità di esaminare le stesse e dunque i consiglieri non hanno avuto la possibilità di formare il proprio convincimento in ordine alla bontà del deliberato proposto.

Inoltre nella narrativa scrivete che c'è un vizio ma nel deliberato nulla si dice al riguardo.

Pertanto chiedo di voltare sulla pregiudiziale.

Interviene il consigliere comunale Pasquale Muccari, il quale sottolinea che questa Amministrazione non legge le carte, in quanto alla pagina 3 della relazione del Revisore dei conti si legge che il Comune di Squillace è in piano di riequilibrio;

Interviene il Sindaco il quale fa presente che il Revisore dei Conti ha trasmesso una nota pec in cui si dice che, a rettifica di quanto scritto nella pagina 3, deve intendersi che il Comune non è in piano di riequilibrio.

Il presidente sottopone a votazione la questione pregiudiziale:

Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 9 (consiglieri comunali: Zofrea, Cristofaro, Bertolotti, Facciolo, Panaia, Caristo, Mellace, Lioi, Vallone)

DELIBERA

Di non accogliere le questioni pregiudiziali esposte in narrativa.

Subito dopo la votazione, i consiglieri comunali: Anna Maria Mungo, Luca Occhionorelli, Stefano Carabetta e Pasquale Muccari, abbandonano i lavori consiliari.

Premesso che in data 19 febbraio 2025, ore 16.30, veniva convocato il Consiglio comunale con al n. 4) dell'o.d.g. il seguente oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 151, D.lgs. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

Dato atto che successivamente allo svolgimento della suddetta seduta di Consiglio comunale, si apprendeva della mancata notifica dell'avviso di convocazione ad un consigliere comunale;

Considerato che la mancata convocazione del consigliere comunale abbia arrecato un vulnus alle prerogative dello stesso, con la conseguenza che l'intera seduta di Consiglio comunale e dunque anche il deliberato di cui al punto n. 4 dell'ordine del giorno della suddetta seduta consiliare, deve intendersi caducato e pertanto sostituito integralmente dal presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2024 che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*;

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 147 in data 19 novembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione al Consiglio comunale della nota di aggiornamento al DUP 2025 – 2027;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 163 in data 28.12.2024, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione dell'organo di revisione contabile;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123"*.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:
non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027, redatto secondo lo schema all. 9 al D.lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2025 - 2027 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2025 - 2027 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000;
4. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;
5. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.
6. di dare atto che il presente deliberato sostituisce integralmente il deliberato di cui al punto n. 4 dell'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale del 19.02.2025, ore 16.30, ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10

d.lgs. n. 118/2011), per le motivazioni esposte in narrativa e che qui devono intendersi integralmente richiamate e confermate.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Aligato A

PREGIUDIZIALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.03.2025

Il Consigliere Comunale di opposizione, avv. Luca Occhionorelli, in avvio di seduta del Consiglio Comunale, chiede al Presidente del Consiglio la facoltà di formulare una pregiudiziale.

Il Presidente del Consiglio concede la parola al Consigliere Comunale.

L'avv. Occhionorelli chiede il ritiro del punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio di previsione 2025-2028 per una duplice ragione.

La prima è legata alla invalidità della seduta precedente del Consiglio Comunale dovuta al mancato rispetto del termine di deposito degli atti del Consiglio Comunale, trasmessi a mezzo pec solo 3 ore circa prima del Consiglio Comunale sebbene due giorni prima fossero stati trasmessi atti del Consiglio diversi da quelli inviati nella richiamata e successiva PEC.

Tra le delibere approvate nella precedente seduta che vanno annullate vi è quella relativa all'aliquota IMU che è propedeutica rispetto a quella odierna del bilancio di previsione 2025-2028 e, pertanto, impatta con quest'ultima rendendola invalida, per nullità derivata.

La seconda riguarda quest'ultimo Consiglio Comunale per il quale non risulta agli atti il deliberato della precedente seduta in cui era stato approvato il bilancio di previsione 2025-2028, datata 19 Febbraio 2025, sebbene nella proposta di delibera Consiliare della seduta del 14 Marzo 2025 si chieda al Consiglio di caducare il precedente deliberato per sostituirlo con la nuova delibera che oggi si vuole approvare.

Non si ha conoscenza del numero della deliberazione precedente, del suo tenore, di chi era presente al momento dell'approvazione, di chi l'abbia votato e di chi invece no.

Non vi è traccia del deliberato indicato nella proposta.

Tra gli atti del Consiglio Comunale odierno non è stato pertanto depositato il richiamato deliberato precedente.. Ne consegue la richiesta di ritirare il punto all'ordine del giorno relativo al bilancio di previsione perché non è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2028 votata dai Consiglieri Comunali nella seduta del 19 Febbraio 2025

Il Consigliere Occhionorelli chiede di mettere ai voti la sua pregiudiziale.

Consiglieri Comunali lista "Progetto Squillace"

Capogruppo

-Avv. Anna Maria Mungo -

Avv. Anna Maria Mungo

Del 14/03/2025

Delibera n. 7

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppina Ferrucci

